

Modelo gratuito - embargo judicial

Impugnación de embargo ilegal por inembargabilidad

AL JUZGADO DE [ORGANO JUDICIAL] N.º [NUMERO] DE [LOCALIDAD]

Procedimiento de ejecución: [NUMERO_PROCEDIMIENTO]

[NOMBRE Y APELLIDOS], con DNI/NIE [DNI_NIE], domicilio a efectos de notificaciones en [DOMICILIO], teléfono [TELEFONO] y correo electrónico [EMAIL], en calidad de [EJECUTADO/A O PERSONA AFECTADA], comparece y DICE:

Que formula impugnación del embargo practicado mediante [DECRETO/DILIGENCIA/OFICIO] de fecha [FECHA_ACTO], notificado en fecha [FECHA_NOTIFICACION], por vulneración de los límites legales de inembargabilidad.

PRIMERO. El embargo recae sobre [SALARIO/PENSION/CUENTA], en la que se abona habitualmente [DESCRIPCION_DE_LA_PERCEPCION].

SEGUNDO. La percepción neta mensual asciende a [IMPORTE_NETO_MENSUAL] euros. Si existen otras percepciones periódicas acumulables conforme al artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, su importe mensual total es [OTRAS_PERCEPCIONES_O_CERO].

TERCERO. La cantidad retenida o bloqueada asciende a [IMPORTE_EMBARGADO] euros, superando el tramo legalmente embargable y afectando a cuantías inembargables o embargadas en exceso.

CUARTO. En su caso, constan cargas familiares o circunstancias relevantes para modular el embargo: [CARGAS_FAMILIARES_Y_CIRCUNSTANCIAS].

Conforme a los artículos 562, 607, 609 y 612 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el embargo debe ajustarse a los límites de inembargabilidad y alzarse o reducirse cuando se haya trabado sobre cantidades legalmente protegidas.

SOLICITA que se deje sin efecto o se reduzca el embargo en lo necesario para respetar la parte inembargable, que se libre de inmediato oficio a [BANCO/EMPRESA/PAGADOR] para rectificar la retención y, si ya se hubiera transferido exceso, se acuerde su devolución o regularización.

OTROSI DIGO que acompaña nóminas, pensión, extractos u otros documentos justificativos: [DOCUMENTOS_APORTADOS].

En [LOCALIDAD], a [FECHA].

Firma: [NOMBRE Y APELLIDOS]

Nota de uso

Si existe resolución expresa, la vía suele pasar por reposición; si no la hay, el artículo 562 LEC permite escrito directo al juzgado para corregir la infracción.